ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Проект для общественного обсуждения

16.04.2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ 3

ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО 6

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 9

ГЛАВА 5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК 15

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 16

ГЛАВА 7. ЗАЩИТА И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 21

ГЛАВА 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО И ЕГО ОФИСА 22

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 24

Проект[1] 16.04.2025

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Настоящий Органический Закон определяет статус Уполномоченного по правам человека (далее - Уполномоченный), порядок назначения на должность и освобождения от должности, его компетенции, принципы и гарантии его деятельности.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основы деятельности Уполномоченного

1. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь.

2. В основе деятельности Уполномоченного лежат принципы законности, беспристрастности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина, а также принцип «не навреди», предполагающий исключение риска причинения вреда заявителям, жертвам нарушений и другим лицам, взаимодействующим с Уполномоченным.

Статья 2. Правовой статус Уполномоченного по правам человека

1. Уполномоченный по правам человека является независимым должностным лицом, действующим в целях поощрения и защиты прав и свобод человека.

2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет их и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ

Статья 3. Требования к кандидату на должность Уполномоченного

Уполномоченным по правам человека может быть избран гражданин Республики Беларусь, который:

имеет высшее образование;

характеризуется признанной репутацией защитника прав человека и высокими моральными качествами;

имеет не менее семи лет опыта в сфере защиты прав и свобод человека, включая правозащитную, научную, образовательную, судебную, прокурорскую, адвокатскую, журналистскую, дипломатическую, международную, правоприменительную или иную деятельность, направленную на защиту и продвижение прав человека.

Статья 4. Избрание Уполномоченного

[1] Проект органического Закона «Об Уполномоченном по правам человека» разработан в соответствии с проектом Конституции Республики Беларусь Общественной конституционной комиссии https://kanstytucyja.online/index.php/text/ru

1. Уполномоченный избирается на должность Соймом сроком на семь лет по итогам открытого конкурса без права переизбрания и продолжает занимать должность до момента избрания и вступления в должность своего преемника.

2. Конкурсная комиссия, формируется постоянной комиссией Сойма, в полномочия которой входят вопросы прав человека. В состав конкурсной комиссии, кроме депутатов, в обязательном порядке включаются представители гражданского общества, а также научного сообщества, обладающие опытом в сфере прав человека.

3. Порядок организации и проведения конкурса, а также требования к членам конкурсной комиссии определяются Положением о конкурсе на должность Уполномоченного, утверждаемым Постановлением Сойма. Положение должно предусматривать процедуры, обеспечивающие открытость, инклюзивность и прозрачность конкурсного процесса.

4. Этапы конкурса на должность Уполномоченного включают:

4.1. публикацию объявления о проведении конкурса на официальных интернет-ресурсах Сойма и Офиса Уполномоченного по правам человека (далее - Офис), а также иные способы информирования, не позднее чем за три месяца до окончания срока полномочий действующего Уполномоченного или в течение одного месяца после возникновения вакансии должности Уполномоченного;

4.2. прием заявок от кандидатов на участие в конкурсе в течение 45 дней со дня опубликования объявления;

4.3. рассмотрение конкурсной комиссией поданных заявок и отбор не более трёх кандидатов, соответствующих требованиям к Уполномоченному по правам человека Республики Беларусь. Представление списка отобранных кандидатов в рейтинговом порядке на рассмотрение Сойма должно быть осуществлено в течение 30 дней со дня окончания приёма заявок.

5. Решение об избрании Уполномоченного принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма тайным голосованием и оформляется Постановлением Сойма.

6. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для назначения на должность Уполномоченного, конкурсная комиссия в течение одного месяца проводит повторный отбор и выдвижение новых кандидатур на должность Уполномоченного.

7. На всех этапах конкурсного отбора, выдвижения и избрания Уполномоченного должны обеспечиваться максимальная прозрачность и доступность информации.

Статья 5. Приведение Уполномоченного к присяге

1. Уполномоченный по правам человека приступает к исполнению своих обязанностей после приведения к присяге.

2. Текст присяги Уполномоченного: “Я, (имя и фамилия), вступая в должность Уполномоченного по правам человека, торжественно клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, руководствуясь Конституцией и законами Республики Беларусь, международными нормами и стандартами, а также принципами справедливости и гуманизма. Обязуюсь добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, действовать с полной независимостью и беспристрастностью в интересах человека.”

3. Присяга приносится в торжественной обстановке на пленарном заседании Сойма.

4. Акт о принесении присяги подписывается Уполномоченным и хранится в Секретариате Сойма.

5. С момента принесения присяги Уполномоченный приступает к исполнению своих обязанностей.

6. В случае отказа от принесения присяги лицо, избранное на должность Уполномоченного, считается отказавшимся от должности, и конкурсная комиссия в течение одного месяца проводит повторный отбор и выдвижение новых кандидатур на должность Уполномоченного.

Статья 6. Деятельность, несовместимая с должностью Уполномоченного

1. Уполномоченный по правам человека не вправе:

1.1. заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской или творческой, если она не препятствует выполнению обязанностей Уполномоченного и не влияет на его независимость и объективность;

1.2. занимать государственные или выборные должности, кроме должности Уполномоченного по правам человека;

1.3. быть членом какой-либо политической партии или иным образом участвовать в политической деятельности, в том числе проводить агитацию, участвовать в избирательных кампаниях или публично поддерживать кандидатов на государственные должности;

1.4. входить в состав органов управления, наблюдательных или попечительских советов государственных и негосударственных организаций, за исключением консультативных или экспертных органов, деятельность которых непосредственно связана с защитой прав человека, при условии отсутствия конфликта интересов и права решающего голоса.

2. Уполномоченный по правам человека обязан прекратить деятельность, несовместимую с его должностью, не позднее чем через 30 дней со дня назначения на должность Уполномоченного. В случае невыполнения данного требования лицо считается отказавшимся от должности Уполномоченного.

3. Уполномоченный обязан в течение срока своих полномочий соблюдать требования законодательства Республики Беларусь о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов Уполномоченный обязан незамедлительно принять меры по его урегулированию в соответствии с законодательством.

4. Уполномоченный по правам человека обязан ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Статья 7. Прекращение деятельности, освобождение от должности

1. Деятельность Уполномоченного по правам человека прекращается в случае:

1.1. истечения срока полномочий, установленного Конституцией и настоящим Законом;

1.2. смерти Уполномоченного.

2. Уполномоченный по правам человека может быть освобожден от должности досрочно в следующих случаях:

2.1. подачи заявления об отставке;

2.2. вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении Уполномоченного;

2.3. прекращения гражданства Республики Беларусь;

2.4. совершение Уполномоченным деяний, несовместимых с его должностью в соответствии со статьей 6;

2.5. невозможности выполнения обязанностей по состоянию здоровья в течение более четырех месяцев подряд, подтвержденной медицинским заключением.

3. В случае прекращения деятельности Уполномоченного по основанию, предусмотренному пунктом 1.1 настоящей статьи, Уполномоченный продолжает исполнять свои обязанности до момента назначения нового Уполномоченного.

4. В случае прекращения деятельности Уполномоченного по основаниям, предусмотренным пунктами 1.2, 2.2, 2.3 настоящей статьи, полномочия прекращаются с момента наступления соответствующего события.

5. В случае прекращения деятельности Уполномоченного по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.4, 2.5 настоящей статьи, решение о прекращении полномочий принимает Сойм по представлению специальной комиссии. Комиссия обязана в течение 30 дней с момента поступления заявления или получения информации о наступлении одного из оснований для прекращения полномочий провести проверку и представить свои выводы и рекомендации Сойму. Решение о прекращении полномочий Уполномоченного принимается большинством голосов от принявших участие в голосовании депутатов Сойма.

6. В случае несогласия с решением Сойма, Уполномоченный имеет право обжаловать данное решение в суде.

7. В случае прекращения деятельности Уполномоченного по правам человека его обязанности временно исполняет один из заместителей, в соответствии с должностной инструкцией. При отсутствии заместителей решение о назначении временно исполняющего обязанности Уполномоченного из числа сотрудников Офиса принимает Сойм. Временно исполняющий обязанности осуществляет полномочия до назначения нового Уполномоченного, но не более шести месяцев.

ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 8. Независимость Уполномоченного

1. Уполномоченный по правам человека при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, политических партий и других организаций, а также их представителей.

2. Никто не вправе вмешиваться в деятельность Уполномоченного, оказывать влияние на его решения, препятствовать реализации его полномочий или давать ему обязательные к исполнению указания.

3. Уполномоченный самостоятельно определяет приоритеты, направления работы и формы взаимодействия с государственными органами и иными структурами. Все акты, заключения и рекомендации Уполномоченного принимаются им без какого-либо внешнего согласования.

Статья 9. Неприкосновенность Уполномоченного

1. Уполномоченный по правам человека обладает неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий, а также сохраняет иммунитет в отношении деяний, совершённых при исполнении своих обязанностей, после окончания срока полномочий.

2. Уполномоченный, его заместители и сотрудники Офиса Уполномоченного не могут подвергаться преследованию или привлекаться к ответственности за выражаемые мнения и действия, выполненные с соблюдением настоящего Закона в связи с осуществлением их должностных обязанностей.

3. Уголовное дело против Уполномоченного может быть возбуждено исключительно Генеральным прокурором Республики Беларуси с предварительного согласия Сойма.

4. Уполномоченный не может быть подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску, а также личному досмотру без согласия Сойма.

5. Неприкосновенность Уполномоченного распространяется на его жилище и служебное помещение, используемое им транспортные средства, средства связи, корреспонденцию, документы и личное имущество.

6. Уполномоченный имеет право отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданским, административным или уголовным делам об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением его обязанностей.

7. Право на отказ от дачи свидетельских показаний в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи распространяется также на заместителей и других сотрудников Офиса Уполномоченного.

8. Нарушение неприкосновенности Уполномоченного, его заместителей и сотрудников Офиса влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 10. Обязанность сотрудничества с Уполномоченным

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица и их должностные лица обязаны содействовать Уполномоченному по правам человека в выполнении его служебных обязанностей.

2. Государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица, должностные лица обязаны своевременно и полно рассматривать представления, рекомендации и требования Уполномоченного и в установленные законодательством сроки информировать его о принятых мерах.

Статья 11. Ответственность за воспрепятствование деятельности Уполномоченного

1. Воспрепятствованием деятельности Уполномоченного считаются любые действия или бездействие, которые создают препятствия для выполнения его полномочий, в том числе:

1.1. отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление запрошенных Уполномоченным сведений, документов и материалов;

1.2. уклонение от дачи объяснений или непредставление необходимых пояснений в ходе рассмотрения жалоб и проведения проверок;

1.3. ограничение доступа Уполномоченного в государственные органы, учреждения, воинские части, места предварительного заключения, учреждения исполнения наказаний и другие организации;

1.4. непредоставление или несвоевременное предоставление ответов на представления, рекомендации и требования Уполномоченного;

1.5. оказание давления на заявителей, сотрудников Офиса Уполномоченного или лиц, предоставляющих информацию Уполномоченному;

1.6. препятствование осуществлению Уполномоченным мониторинга соблюдения прав и свобод человека;

1.7. любые другие действия или бездействие, препятствующие законной деятельности Уполномоченного.

2. Уполномоченный вправе опубликовать информацию о фактах воспрепятствования его деятельности и принятых мерах на официальных интернет-ресурсах и в средствах массовой информации.

3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека влечёт за собой юридическую ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. Не допускается преследование, наказание, запугивание, дискриминация или иное негативное воздействие на:

4.1. лиц, подавших жалобы Уполномоченному;

4.2. сотрудников Офиса Уполномоченного;

4.3. свидетелей, экспертов и других лиц, предоставивших информацию Уполномоченному или содействующих в осуществлении его полномочий.

5. Расследование случаев воспрепятствования деятельности Уполномоченного, включая возможное преследование заявителей, свидетелей и сотрудников Офиса, осуществляется органами прокуратуры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. Меры государственной защиты лиц, указанных в настоящей статье, реализуются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о защите свидетелей и других участников уголовного процесса.

Статья 12. Вознаграждение и социальные гарантии Уполномоченного

1. Размер оплаты труда Уполномоченного по правам человека устанавливается Соймом на уровне, заработной платы председателя Верховного Суда Республики Беларусь.

2. Размер оплаты труда Уполномоченного не может быть снижен в течение всего срока исполнения им своих полномочий.

3. Уполномоченному, освобожденному от должности по основаниям, не связанным с дисциплинарными нарушениями, выплачивается выходное пособие в размере трехкратного среднемесячного заработка, и в течение трех месяцев предоставляется работа (должность) равноценная той, которую он занимал до назначения на должность Уполномоченного.

Статья 13. Безопасность Уполномоченного

Органы внутренних дел и другие компетентные государственные органы обязаны принимать необходимые меры для обеспечения безопасности Уполномоченного по его запросу или при возникновении угроз жизни, здоровью или имуществу.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 14. Компетенции Уполномоченного

Уполномоченный по правам человека:

в соответствии с настоящим Законом рассматривает жалобы о нарушениях прав и свобод человека;

по своей инициативе проверяет факты нарушений прав и свобод человека;

содействует путем консультирования и посредничества мирному урегулированию споров в сфере прав человека по соглашению сторон;

содействует совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в области прав и свобод человека;

осуществляет мониторинг соблюдения прав и свобод человека, включая условия содержания лиц, находящихся в местах лишения свободы;

готовит доклады о ситуации с правами человека в Республике Беларусь;

участвует в подготовке докладов, связанных с продвижением и защитой прав человека, которые государство должно предоставлять в международные организации во исполнение своих обязательств;

сотрудничает с национальными, иностранными и международными организациями, компетентными в вопросах продвижения и защиты прав человека.

Статья 15. Безвозмездность услуг Уполномоченного

Услуги Уполномоченного заинтересованному лицу предоставляются безвозмездно.

Статья 16. Право Уполномоченного на доступ к информации

1. Уполномоченный по правам человека имеет право запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций и граждан Республики Беларусь информацию, документы и материалы, необходимые для реализации своих полномочий.

2. Уполномоченный имеет допуск к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

3. Затребованные сведения, документы и материалы должны быть предоставлены Уполномоченному в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, но не позднее 30 дней со дня получения запроса, если в запросе не указан иной срок.

4. Уполномоченный имеет право получать объяснения от должностных лиц в ходе рассмотрения жалобы или проведения проверки.

5. В случае отказа в предоставлении информации, Уполномоченный вправе обратиться в суд для получения доступа к необходимым данным.

6. Информация, полученная Уполномоченным, должна использоваться исключительно в целях реализации его полномочий и сохраняться в условиях, обеспечивающих её конфиденциальность и защиту от несанкционированного доступа.

Статья 17. Право Уполномоченного на посещение организаций

1. Уполномоченный по правам человека имеет право беспрепятственно посещать государственные органы, органы местного самоуправления, воинские части, места лишения свободы, включая тюрьмы, следственные изоляторы, исправительные учреждения, центры временного содержания и другие места принудительного содержания, а также любые другие организации, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Посещения могут осуществляться как с предварительным уведомлением, так и без него, в зависимости от обстоятельств и необходимости.

3. Руководители организаций, указанных в пункте 1, обязаны содействовать Уполномоченному в его посещениях и предоставлять доступ ко всем необходимым для проверки помещениям, документам и лицам.

4. В ходе посещений Уполномоченный имеет право беседовать с любыми лицами, находящимися в посещаемой организации, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность и свободное выражение мнений.

5. Уполномоченный вправе привлекать к участию в посещениях своих заместителей, сотрудников Офиса и других специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями.

6. Результаты посещений оформляться в виде акта, копия которого направляется в соответствующую организацию для принятия мер по устранению выявленных нарушений при их наличии.

Статья 18. Право Уполномоченного на прием должностными лицами

1. Уполномоченный по правам человека имеет право на беспрепятственный и приоритетный прием Президентом Республики Беларусь, Премьер-министром, Председателем Сойма, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и негосударственных организаций, которые обязаны предоставлять ему необходимое время для обсуждения вопросов, касающихся прав и свобод человека.

Статья 19. Право Уполномоченного присутствовать на заседаниях коллегиальных органов

1. Уполномоченный по правам человека имеет право присутствовать на заседаниях любых коллегиальных государственных органов, органов местного самоуправления и иных структур, на которых рассматриваются вопросы, входящие в сферу его полномочий.

2. Уполномоченный имеет право выступать на заседаниях коллегиальных органов с целью выражения своего мнения и представления своих рекомендаций.

3. Органы и учреждения, в заседаниях которых участвует Уполномоченный, обязаны рассмотреть его официальную позицию и, в случае принятия решения вопреки представленной позиции, обосновать его в письменной форме.

Статья 20. Право Уполномоченного на обращение в Конституционный Суд

1. Уполномоченный вправе обратиться в Конституционный Суд с предложением о проверке конституционности нормативных правовых актов, если он полагает, что эти акты нарушают права и свободы человека.

2. Уполномоченный вправе участвовать в заседаниях Конституционного Суда при рассмотрении дел и вопросов, касающихся прав и свобод человека и гражданина, с правом представления официального мнения и рекомендаций.

Статья 21. Право Уполномоченного на обращение в суд

1. Уполномоченный вправе обратиться в суд в защиту прав и свобод человека, нарушенных решением или действием (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, иных субъектов, а также их должностных лиц.

2. Уполномоченный вправе обращаться в суд с обжалованием отказа от выполнения направленных им рекомендаций, представлений или требований.

3. В исключительных случаях, если нормативный правовой акт создаёт непосредственную угрозу массовому или грубому нарушению прав человека, Уполномоченный может обратиться в суд или иной компетентный орган с требованием о временном приостановлении действия такого акта до разрешения вопроса по существу.

4. Уполномоченный вправе участвовать в судебных процессах по своему усмотрению лично или через своих представителей.

5. Уполномоченный имеет право представлять в суд письменные заключения по делам, имеющим важное значение для защиты прав и свобод человека. Суд рассматривает заключение Уполномоченного как независимое и авторитетное мнение, отражающее правозащитную позицию.

6. Участие Уполномоченного в судебных заседаниях и представление мнений не должно рассматриваться как вмешательство в правосудие. Уполномоченный не вправе оценивать судебные решения по существу, но может анализировать соблюдение процессуальных гарантий и общепризнанных стандартов справедливого судебного разбирательства.

Статья 22. Право Уполномоченного на мониторинг судебных дел

1. Уполномоченный имеет право знакомиться с материалами уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, решения по которым вступили в законную силу, если эти дела касаются вопросов соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

2. Уполномоченный вправе изучать материалы прекращенных производств по делам и материалы, по которым отказано в возбуждении уголовных дел, если эти дела касаются вопросов соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

3. Уполномоченный имеет право присутствовать на заседаниях всех судебных инстанций, в том числе на закрытых заседаниях с согласия сторон, чьи дела рассматриваются в закрытом заседании.

Статья 23. Акты реагирования Уполномоченного

1. Уполномоченный по правам человека вправе издавать акты реагирования в случаях выявления нарушений прав и свобод человека.

2. Актами реагирования Уполномоченного являются:

2.1. представления об устранении выявленных нарушений прав и свобод человека и их последствий; об улучшении условий содержания в местах лишения свободы;

2.2. рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики;

2.3. требования о проведении служебных расследований и привлечении виновных к ответственности;

2.4. представления о привлечении к административной или уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении прав и свобод человека;

2.5. иные акты реагирования по усмотрению Уполномоченного.

3. Акты реагирования Уполномоченного носят рекомендательный характер и обязательны к рассмотрению государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами и организациями, которым они адресованы. О результатах рассмотрения, принятых мерах либо обоснованном отказе от их исполнения адресаты обязаны уведомить Уполномоченного в письменной форме в установленный Уполномоченным срок, но не позднее 30 календарных дней.

4. В случае игнорирования рекомендаций или непринятия мер, Уполномоченный вправе инициировать парламентские слушания.

Статья 24. Инициирование парламентских слушаний

1. Уполномоченный по правам человека имеет право инициировать парламентские слушания в случае массовых или грубых нарушений прав и свобод человека, а также в случае систематического игнорирования рекомендаций Уполномоченного.

2. Предложения о проведении парламентских слушаний направляются в Сойм с обоснованием необходимости их проведения и представлением соответствующих фактов и доказательств.

3. Сойм обязан рассмотреть предложение Уполномоченного о проведении парламентских слушаний в установленные Статутом Сойма сроки.

4. В случае отказа в проведении парламентских слушаний, Сойм обязан предоставить письменное обоснование своего решения и предложить альтернативные меры для рассмотрения представленных фактов и доказательств.

5. Уполномоченный вправе участвовать в парламентских слушаниях и заседаниях парламентских комиссий, представлять свои выводы и рекомендации, а также привлекать к участию в слушаниях экспертов и свидетелей.

Статья 25. Публичность документов

1. Все официальные документы, издаваемые Уполномоченным по правам человека, являются публичными и подлежат опубликованию на официальном интернет-ресурсе Уполномоченного.

2. Решение о выборе документов для публикации, порядке и сроках их размещения принимает Уполномоченный самостоятельно, за исключением ежегодного доклада, который подлежит обнародованию в полном объёме. Публикация может быть ограничена, если документ содержит государственную тайну, персональные данные или иные сведения, охраняемые законодательством, а также в целях защиты прав заявителей и жертв нарушений либо предотвращения использования этих документов в политических целях.

Статья 26. Обязанности Уполномоченного

Уполномоченный по правам человека обязан:

рассматривать жалобы граждан и организаций в установленный настоящим Законом сроки;

проводить проверки по фактам нарушений прав и свобод человека;

готовить и направлять рекомендации государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам и организациям для устранения выявленных нарушений;

информировать заявителей о результатах рассмотрения их жалоб и принятых мерах;

готовить ежегодные и специальные доклады о ситуации с правами человека в Республике Беларусь и представлять их на рассмотрение Сойма;

сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе выполнения своих обязанностей, за исключением случаев, когда разглашение информации необходимо для защиты прав и свобод человека;

обеспечивать прозрачность своей деятельности и регулярно информировать общественность о проделанной работе через публикации на официальном интернет-ресурсе Уполномоченного и посредством средств массовой информации.

Статья 27. Ежегодные и специальные доклады Уполномоченного

1. Уполномоченный по правам человека ежегодно готовит доклад о ситуации с правами человека в Республике Беларусь на основе рассмотренных жалоб, проведенных проверок и мониторинга соблюдения прав и свобод человека.

2. Содержание ежегодного доклада определяется Уполномоченным самостоятельно. Доклад может, в том числе, включать:

2.1. анализ состояния прав и свобод человека в Республике Беларусь;

2.2. информацию о выявленных нарушениях прав и свобод человека и мерах, принятых для их устранения;

2.3. рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его применения в области прав и свобод человека;

2.4. информацию о правовом просвещении и других инициативах, направленных на повышение правовой грамотности граждан;

2.5. оценку эффективности деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц в области защиты прав человека;

2.6. мнения и рекомендации международных организаций по вопросам соблюдения прав и свобод человека в Республике Беларусь.

3. Ежегодный доклад представляется на рассмотрение Сойма не позднее 31 марта года, следующего за отчётным. Сойм обязан провести публичное обсуждение доклада, заслушать Уполномоченного и принять решение по мерам, предложенным в его рекомендациях. Сойм не утверждает содержание самого доклада, а рассматривает предложения, направленные на совершенствование правозащитной политики.

4. Уполномоченный вправе готовить специальные доклады по отдельным вопросам защиты прав и свобод человека в случае необходимости.

Статья 28. Конфиденциальность информации

1. Уполномоченный по правам человека, его заместители, сотрудники Офиса и лица, привлекаемые к работе с документами и материалами Уполномоченного, обязаны соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе осуществления их деятельности.

2. Уполномоченный обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, в том числе путем использования технических и организационных мер, соответствующих законодательству Республики Беларусь. Все лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, подписывают обязательство о неразглашении данной информации.

Нарушение обязательства о неразглашении влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

3. Уполномоченный осуществляет обработку персональных данных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о защите персональных данных.

Статья 29. Язык делопроизводства Уполномоченного

1. Делопроизводство Уполномоченного по правам человека осуществляется на государственном языке Республики Беларусь.

2. В случае необходимости предоставления информации на иностранном языке, Уполномоченный обеспечивает перевод и заверение соответствующих документов.

Статья 30. Исполнение полномочий в период чрезвычайного или военного положения

1. В период чрезвычайного или военного положения Уполномоченный по правам человека продолжает выполнять свои полномочия в полном объеме, предусмотренном настоящим Законом и Конституцией Республики Беларусь.

2. Ограничение полномочий Уполномоченного в период чрезвычайного или военного положения не допускается.

3. Финансирование деятельности Уполномоченного в период чрезвычайного или военного положения осуществляется в приоритетном порядке и в объеме, необходимом для выполнения его полномочий.

ГЛАВА 5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК

Статья 31. Национальный превентивный механизм

1. Во исполнение обязательств, вытекающих из Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, при Офисе Уполномоченного по правам человека действует Совет по предупреждению пыток (далее – Совет) в качестве национального превентивного механизма.

2. Совет является автономным подразделением в структуре Офиса Уполномоченного, осуществляющим деятельность в рамках полномочий Уполномоченного. Совет обладает функциональной, организационной, оперативной и финансовой независимостью.

3. Совет не является следственным органом. Он представляет собой внесудебный механизм, основанный на превентивном подходе, направленном на защиту лиц, лишённых свободы, от пыток и других форм жестокого обращения.

4. Совет действует на основе принципов независимости, беспристрастности, объективности и конфиденциальности.

5. Положение об организации и функционировании Совета утверждается Уполномоченным. Оно не подлежит согласованию с другими государственными органами.

Статья 32. Состав Совета по предупреждению пыток

1. Совет состоит из семи членов, включая председателя — Уполномоченного по правам человека, который входит в Совет по должности.

2. Остальные члены Совета отбираются по результатам открытого, транспарентного и недискриминационного конкурса, организуемого Офисом Уполномоченного. В конкурсной процедуре должны участвовать представители гражданского общества, научного и профессионального сообщества.

3. Совет формируется с учётом гендерного баланса, профессионального разнообразия и отсутствия конфликта интересов из числа лиц, обладающих знаниями и опытом в области прав человека, медицины, психологии, социальной работы, пенитенциарной и правовой сферы.

4. Не могут быть членами Совета:

4.1. лица, занимающие государственные и выборные должности;

4.2. члены политических партий;

4.3. сотрудники правоохранительных органов;

4.4. лица, находящиеся в конфликте интересов.

5. Члены Совета наделяются служебными удостоверениями и пользуются гарантиями неприкосновенности, предусмотренными статьёй 9 настоящего Закона для сотрудников Офиса Уполномоченного.

Статья 33. Полномочия Совета и обеспечение деятельности

1. В рамках выполнения функций национального превентивного механизма Совет:

1.1. осуществляет регулярные и внезапные посещения мест принудительного содержания, указанных в статье 17 настоящего Закона, без предварительного уведомления о времени и цели;

1.2. оценивает условия содержания, обращение с лицами, находящимися в изоляции, и соблюдение их прав;

1.3. разрабатывает рекомендации и предложения по предупреждению пыток и улучшению условий содержания;

1.4. вносит предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики;

1.5. участвует в подготовке специальных докладов, включая ежегодный доклад о состоянии недопущения пыток, представляемый Сойму и подлежащий обязательной публикации;

1.6. взаимодействует с Подкомитетом ООН по предупреждению пыток, иными международными структурами и правозащитными механизмами;

1.7. привлекает представителей гражданского общества, научного и экспертного сообщества, включая иностранных экспертов, к проведению мониторинговых визитов и иных мероприятий;

1.8. осуществляет иные действия, предусмотренные мандатом национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток.

2. Члены Совета имеют право:

2.1. на беспрепятственный доступ во все помещения и учреждения, указанные в статье 17 настоящего Закона;

2.2. на конфиденциальное общение с содержащимися в изоляции лицами без присутствия посторонних;

2.3. на запрос и получение документов, объяснений и информации, необходимых для выполнения своих функций.

3. Средства, необходимые для осуществления полномочий Совета, прописываются отдельной строкой в составе бюджета Офиса Уполномоченного по правам человека.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

Статья 34. Право на подачу жалобы Уполномоченному

1. Любое физическое лицо, права и свободы которого были нарушены, а также юридическое лицо в интересах физического лица, имеет право обратиться с жалобой к Уполномоченному по правам человека.

2. Жалоба может быть подана представителем лица, чьи права были нарушены, на основании доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

3. Общественные объединения, правозащитные организации и иные лица, имеющие законный интерес в защите прав и свобод других лиц, имеют право подавать жалобы в интересах лиц, чьи права и свободы были нарушены.

4. Жалоба должна быть подана в течение одного года с момента, когда заявителю стало известно или должно было стать известно о нарушении прав и свобод, если Уполномоченный не найдет уважительных причин для пропуска этого срока.

5. В случае жалоб, касающихся систематических или массовых нарушений прав и свобод человека, Уполномоченный может принять их к рассмотрению вне зависимости от истечения срока давности, если сочтет это необходимым для защиты общественных интересов.

6. В особых случаях, связанных с грубыми нарушениями прав человека, Уполномоченный вправе принять жалобу к рассмотрению после истечения установленного срока, если сочтет это необходимым для восстановления справедливости.

7. Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы на нарушения прав и свобод человека, независимо от того, поданы они непосредственно пострадавшими лицами или их представителями.

Статья 35. Жалобы, не подлежащие рассмотрению Уполномоченным

1. Уполномоченный по правам человека не рассматривает жалобы:

1.1. анонимные, за исключением случаев, требующих, по мнению Уполномоченного, немедленного вмешательства;

1.2. содержащие нецензурные выражения, угрозы и оскорбления, за исключением случаев, когда из содержания жалобы явно следует нарушение прав и свобод человека, требующее немедленного вмешательства;

1.3. повторные, по которым Уполномоченным было принято окончательное решение, за исключением случаев, когда заявитель предоставляет новые факты или доказательства, имеющие значение для дела;

1.4. касающиеся вопросов, решение которых не входит в компетенцию Уполномоченного.

2. Уполномоченный не рассматривает жалобы, касающиеся:

2.1. споров, находящихся в судебном производстве, за исключением случаев, когда рассматриваются вопросы соблюдения прав и свобод человека в ходе судебного разбирательства;

2.2. решений, вынесенных судами, за исключением случаев, когда эти жалобы касаются нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства или исполнения судебных решений.

3. Об отказе в рассмотрении жалобы, Уполномоченный обязан уведомить заявителя в письменной форме с указанием причин отказа и, при возможности, разъяснить порядок обращения в компетентные органы.

4. Уполномоченный вправе перенаправить жалобу, не подлежащую его рассмотрению, в компетентный орган, уведомив об этом заявителя.

Статья 36. Подача жалобы Уполномоченному

1. Жалоба может быть подана:

1.1. в письменной форме путем отправки по почте по адресу Офиса Уполномоченного либо доставлена лично заявителем или его представителем в Офис. Письменная жалоба должна быть подписана заявителем или его представителем;

1.2. в электронной форме через официальный интернет-ресурс Уполномоченного или отправлена на официальную электронную почту Уполномоченного. Электронная жалоба должна содержать электронную подпись заявителя, если такая возможность предусмотрена законодательством;

1.3. устно при личном обращении заявителя в Офис Уполномоченного. При подаче устной жалобы сотрудник Офиса составляет протокол, в котором фиксируется суть жалобы, личные данные заявителя и его подпись.

1.4. с использованием других средств связи, включая телефон, если такая возможность предусмотрена внутренними регламентами Офиса Уполномоченного. В случае подачи жалобы по телефону, сотрудник Офиса составляет протокол телефонного разговора.

2. Жалоба должна содержать:

2.1. фамилию, имя, отчество для физического лица и Наименование для юридического лица заявителя;

2.2. контактную информацию заявителя (телефон, электронная почта, место жительства или нахождения);

2.3. описание сути нарушенного права или свободы;

2.4. обстоятельства, при которых произошло нарушение, с указанием времени и места;

2.5. доказательства, подтверждающие факт нарушения (если имеются);

2.6. требования заявителя.

3. К жалобе могут прилагаться документы и материалы, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства, а также любая другая информация, которая может способствовать всестороннему и объективному рассмотрению жалобы.

4. Жалоба составляется на государственном языке Республики Беларусь. В случае необходимости подачи жалобы на иностранном языке, заявитель обязан обеспечить ее перевод на государственный язык.

5. Жалоба регистрируется в день её поступления в Офис Уполномоченного и заявителю выдается подтверждение о приеме жалобы с указанием даты и регистрационного номера.

6. Уполномоченный проверяет соответствие жалобы установленным настоящим Законом требованиям и в течение 10 рабочих дней принимает одно из следующих решений:

6.1. принять жалобу к рассмотрению;

6.2. отказать в принятии жалобы к рассмотрению с указанием причин отказа.

7. Заявитель уведомляется о принятом решении в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

8. Заявитель имеет право отозвать поданную жалобу в любой момент до принятия Уполномоченным решения по ней. Отзыв жалобы осуществляется в письменной или электронной форме с указанием регистрационного номера жалобы.

Статья 37. Подача жалобы лицом, находящимся в местах принудительного содержания

1. Администрация мест принудительного содержания обязана информировать лиц, находящихся в этих местах, о их праве на подачу жалобы Уполномоченному по правам человека и о порядке подачи таких жалоб. Информация о порядке подачи жалоб должна быть размещена на видном месте и доступна для всех лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

2. Лица, находящиеся в местах принудительного содержания, могут подать жалобу непосредственно Уполномоченному при личной встрече во время его посещения места принудительного содержания либо в письменной форме через администрацию места принудительного содержания.

3. Администрация мест принудительного содержания обязана обеспечить возможность подачи жалобы без предварительного ознакомления с ее содержанием и цензуры, в запечатанном конверте, который не подлежит вскрытию.

4. Администрация места принудительного содержания обязана в течение 24 часов с момента получения жалобы направить ее Уполномоченному.

5. Жалобы лиц, находящихся в местах принудительного содержания, направляются Уполномоченному бесплатно.

6. В случае подачи жалобы лицом, находящимся в местах принудительного содержания, на иностранном языке, ее перевод на государственный язык обеспечивает Офис Уполномоченного.

Статья 38. Рассмотрение жалоб Уполномоченным

1. Жалобы рассматриваются в порядке очередности их поступления, за исключением случаев, требующих неотложного вмешательства.

2. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам человека может принять одно из следующих решений:

2.1. признать жалобу обоснованной;

2.2. признать жалобу частично обоснованной;

2.3. признать жалобу необоснованной.

3. В случае признания жалобы обоснованной или частично обоснованной, Уполномоченный принимает меры по устранению выявленных нарушений, включая:

3.1. направление рекомендаций или представлений в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам или организациям для принятия мер по устранению нарушений;

3.2. обеспечение контроля за исполнением рекомендаций и представлений;

3.3. предоставление заявителю помощи в восстановлении его прав в части признанных нарушений.

4. В случае признания жалобы необоснованной, Уполномоченный выносит мотивированное решение с указанием причин отказа в удовлетворении жалобы.

5. Уполномоченный обязан уведомить заявителя и заинтересованные государственные органы, должностных лиц или организации о принятом решении в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его оформления.

Статья 39. Гарантии защиты прав человека при рассмотрении жалоб Уполномоченным

1. Уполномоченный по правам человека обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в ходе рассмотрения жалоб, и использует ее исключительно для целей защиты прав и свобод человека.

2. Запрещается преследование или дискриминация заявителя со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций или иных лиц в связи с подачей жалобы. Уполномоченный принимает меры для защиты заявителей от любых форм преследований, включая обращение в компетентные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

3. Уполномоченный оказывает содействие заявителям в защите их прав и свобод, включая представление их интересов в государственных органах. Заявители имеют право на получение информации о ходе и результатах рассмотрения их жалоб.

4. Уполномоченный рассматривает жалобы на основе принципов справедливости и объективности, принимая во внимание все обстоятельства дела и обеспечивая равные возможности для всех сторон представлять свои позиции и доказательства. Все решения Уполномоченного должны быть обоснованными и мотивированными, основанными на законе и фактических данных.

5. Заявители имеют право обжаловать действия, решения или бездействие Уполномоченного в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. Заявители и иные заинтересованные лица имеют право участвовать в рассмотрении жалобы, предоставлять объяснения, представлять доказательства и аргументы, заявлять ходатайства.

7. Уполномоченный информирует заявителей или их представителей об этапах процесса рассмотрения их жалоб.

Статья 40. Расследование по собственной инициативе

1. Уполномоченный по правам человека вправе инициировать расследование по собственной инициативе, если он усматривает достаточные основания.

2. Результаты расследования оформляются в виде акта, который направляется соответствующим государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам или организациям для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Статья 41. Проведение инспекций

1. Уполномоченный по правам человека имеет право проводить инспекции государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий, включая тюрьмы, следственные изоляторы, исправительные учреждения, центры временного содержания и другие места принудительного содержания (далее – объекты инспекции) для проверки соблюдения прав и свобод человека.

2. Объекты инспекции обязаны содействовать Уполномоченному и предоставлять доступ к необходимой информации и помещениям.

Статья 42. Содействие мирному урегулированию споров

1. Уполномоченный по правам человека в целях содействия защите прав и свобод человека может участвовать в мирном урегулировании споров между гражданами и государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, государственными и иными организациями, если такие споры затрагивают вопросы нарушения прав и свобод человека.

2. Уполномоченный вправе, по обращению сторон либо по собственной инициативе:

2.1. инициировать процедуру урегулирования конфликта в форме консультирования, примирения или посредничества;

2.2. проводить конфиденциальные встречи и переговоры с участием сторон;

2.3. содействовать выработке взаимоприемлемого решения;

2.4. при согласии сторон готовить рекомендации, меморандумы или соглашения.

3. Примирительная процедура осуществляется добровольно, при наличии согласия обеих сторон.

4. Участие в процедуре не лишает стороны права впоследствии использовать иные средства защиты прав, в том числе судебные, если согласие по существу не достигнуто.

5. Информация, полученная Уполномоченным в ходе урегулирования спора, не подлежит разглашению без согласия сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

ГЛАВА 7. ЗАЩИТА И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Статья 43. Деятельность Уполномоченного по совершенствованию законодательства о правах человека

Уполномоченный по правам человека содействует совершенствованию законодательства о правах человека путем:

проведения анализа действующего законодательства и практики его применения в области прав и свобод человека;

подготовки предложений и рекомендаций по внесению изменений и дополнений в законодательные акты Республики Беларусь, направленных на улучшение защиты прав и свобод человека;

участия в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов, касающихся прав и свобод человека;

осуществления мониторинга и анализа международного опыта и практик в области защиты прав человека с целью их адаптации и внедрения в национальное законодательство.

Статья 44. Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению

1. Уполномоченный по правам человека содействует правовому просвещению граждан с целью повышения осведомленности о правах и свободах человека, а также о механизмах их защиты.

2. Уполномоченный осуществляет разработку и распространение информационно-образовательных материалов, организацию и проведение просветительских мероприятий, информационных кампаний.

3. Уполномоченный может инициировать проведение исследований, опросов и других аналитических мероприятий для оценки уровня правовой грамотности граждан и эффективности мер по правовому просвещению.

4. Уполномоченный сотрудничает с учреждениями образования, оказывая методическую помощь в разработке и внедрении курсов и программ по правам человека.

5. Уполномоченный содействует развитию правовой культуры в обществе, поддерживая инициативы, направленные на укрепление уважения к правам и свободам человека, законности и правопорядка, взаимодействует с правозащитными организациями.

Статья 45. Деятельность Уполномоченного по развитию международного сотрудничества

1. Уполномоченный по правам человека содействует развитию международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека, принимая участие в международных и региональных правозащитных инициативах и проектах, форумах, конференциях, семинарах и иных мероприятиях, посвященных вопросам прав человека.

2. В сфере международного сотрудничества Уполномоченный имеет право:

2.1. заключать соглашения о сотрудничестве с международными и региональными организациями по вопросам защиты прав и свобод человека;

2.2. инициировать, участвовать и реализовывать международные проекты и программы, направленные на защиту и продвижение прав и свобод человека в Республике Беларусь;

2.3. направлять свои заключения, рекомендации и доклады международным организациям, компетентным в области прав человека, а также участвовать в рассмотрении этих вопросов на международном уровне;

3. Уполномоченный информирует международные организации и партнеров о ситуации с правами человека в Республике Беларусь, представляя объективные данные и факты, а также меры, принимаемые для улучшения ситуации.

4. Уполномоченный вправе представлять интересы заявителей в международных судебных и иных органах, рассматривающих жалобы на нарушения прав и свобод

человека. Вправе направлять запросы и получать информацию о состоянии рассмотрения дел в международных судебных и иных органах, касающихся прав и свобод граждан Республики Беларусь.

5. Уполномоченный организует обмен визитами и стажировками с омбудсменами и правозащитными учреждениями других стран для повышения квалификации и обмена опытом.

ГЛАВА 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО И ЕГО ОФИСА

Статья 46. Офис Уполномоченного по правам человека

1. Офис Уполномоченного по правам человека создается в качестве национального учреждения по поощрению и защите прав человека в соответствии с Парижскими принципами, принятыми резолюцией 48/134 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года.

2. Офис является государственным учреждением с правом юридического лица, имеет расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

3. Офис обладает организационной, функциональной и финансовой независимостью от любых государственных органов, юридических и физических лиц.

4. Офис Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного.

5. Положение об организации и функционировании Офиса утверждается Соймом. Внутренний распорядок, штатное расписание, структура Офиса, а также внутренние регламенты деятельности подразделений утверждаются Уполномоченным.

6. Организационная структура, штатная численность и порядок деятельности Офиса утверждается Уполномоченным в пределах средств, предусмотренных бюджетом Офиса.

7. Общее руководство Офисом осуществляется Уполномоченным. Организационной и административной деятельностью Офиса руководит Заместитель Уполномоченного. По решению Уполномоченного в структуре Офиса может быть учреждена должность директора, который осуществляет текущее руководство административной, кадровой и финансовой деятельностью Офиса. Полномочия директора определяются Уполномоченным.

Статья 47. Персонал Офиса

1. Персонал Офиса включает самого Уполномоченного, его заместителя (заместителей), представителей, других работников и специалистов, а также технический персонал.

2. Уполномоченный может иметь одного или нескольких заместителей. Заместитель (заместители) Уполномоченного назначаются и освобождаются от должности Соймом по представлению Уполномоченного. Уполномоченный самостоятельно определяет области и направления деятельности заместителя (заместителей).

3. Уполномоченный имеет право назначать в пределах выделенных бюджетных средств своих представителей, которые действуют от его имени и в его интересах для выполнения определенных задач. Представители могут быть назначены на постоянной или временной основе.

4. Представители могут осуществлять деятельность:

4.1. по территориальному принципу (территориальные представители);

4.2. по направлениям защиты отдельных прав человека (тематические представители).

5. Объём полномочий представителей, порядок их взаимодействия с Офисом и условия деятельности определяются Уполномоченным.

6. Уполномоченный назначает на должность и освобождает от должности работников Офиса.

7. Размер оплаты труда заместителей Уполномоченного устанавливается на уровне заработной платы судей Верховного Суда Республики Беларусь. Должностные оклады сотрудников Офиса устанавливаются с учётом важности выполняемых задач, квалификации, уровня ответственности, объема полномочий и не могут быть ниже уровней, установленных для государственных служащих соответствующей категории. Офис вправе применять отдельные условия найма, отличные от обычных правил государственной службы, если это необходимо для привлечения высококвалифицированных специалистов.

8. Заместители, представители, сотрудники Офиса наделяются предусмотренными настоящим Законом полномочиями и исполняют функциональные обязанности согласно должностным инструкциям, утверждаемым Уполномоченным.

9. Уполномоченный может делегировать свои полномочия заместителям, представителям и сотрудникам Офиса, кроме права на обращение в Конституционный суд.

10. Уполномоченный по правам человека и его заместитель /заместители/ имеют удостоверения, подтверждающие их полномочия и статус. Порядок оформления, выдачи и замены удостоверений Уполномоченного и его заместителей устанавливается Соймом. Персонал Офиса располагает служебными удостоверениями, образец которых, а также порядок выдачи, использования и отзыва утверждаются Уполномоченным.

Статья 48. Консультативные и экспертные советы

1. При Офисе Уполномоченного могут создаваться консультативные и экспертные советы для предоставления профессиональной и научной поддержки, содействия в реализации мандата Уполномоченного, в том числе для участия в мониторинге, анализе, подготовке докладов, просветительской деятельности, разработке рекомендаций, обсуждении приоритетных направлений деятельности Офиса.

2. Формирование советов осуществляется с учётом принципов независимости, профессионального разнообразия, гендерного баланса и отсутствия конфликта интересов. В состав советов включаются представители гражданского общества, научного и экспертного сообщества, профессиональных союзов, правозащитных и международных организаций в зависимости от целей и задач конкретного совета. В случае необходимости возможна периодическая ротация членов советов.

3. Положения о деятельности, составе и процедурах формирования советов утверждаются Уполномоченным. Работу советов обеспечивает Офис Уполномоченного.

Статья 49. Финансирование деятельности Уполномоченного и его Офиса

1. Деятельность Уполномоченного по правам человека и его Офиса финансируется из государственного бюджета на основании представления Уполномоченного. Ассигнования прописываются отдельной строкой в государственном бюджете Республики Беларусь

2. Финансирование деятельности Офиса должно быть достаточным для выполнения всех его функций в соответствии с Парижскими принципами, включая обеспечение регионального присутствия, независимых экспертиз и участия в международных механизмах по правам человека.

3. Произвольное сокращение финансирования, выделяемого из государственного бюджета Республики Беларусь, не допускается. Любое сокращение данной части требует официального обоснования и предварительного одобрения Сойма.

4. Правительство не вправе обращаться в Сойм с предложением по корректировке бюджета Уполномоченного без согласования с Уполномоченным.

5. Офис может получать дополнительные средства из других источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь, включая иностранную безвозмездную и международную техническую помощь, частные пожертвования, если такие источники не влияют на независимость Уполномоченного.

6. Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и утверждает смету расходов на обеспечение своей деятельности и деятельности Офиса в пределах выделенных и привлеченных средств.

7. Уполномоченный ежегодно составляет отчет о финансовой деятельности, включающий информацию о расходовании бюджетных средств, который подлежит опубликованию.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 50. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 51. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом

1. Правительству Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:

1.1. обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

1.2. принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

2. Министерствам и иным государственным органам Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Статья 52. Переходные положения

1. Назначение первого Уполномоченного по правам человека осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом, не позднее чем через три месяца со дня вступления его в силу.

2. Уполномоченный в течение трех месяцев со дня своего назначения разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание Офиса Уполномоченного.

3. До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом нормативные правовые акты Республики Беларусь применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.